

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/25/6765

הצעת חוק המפלגות (תיקון – איסור תרומה על ידי שדלן), התשפ"ו–2026

תיקון סעיף 28 ד 1. בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992¹, בסעיף 28, בסופו יבוא :
"ה) מועמד לא יקבל תרומה משדלן כהגדרתו בסעיף 65 לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994²."

דברי הסבר

בחלק ניכר מהמפלגות, ובעיקר בגדולות נהוגה שיטת בחירות מקדימות (פריימריז), בהן נקבעת רשימת המועמדים מטעם המפלגה לקראת הבחירות הכלליות לכנסת. שיטה דמוקרטית זו מאפשרת לציבור להשפיע על זהות נציגיו, ומגבירה את מידת הייצוגיות והזיקה בין האזרח לבחוריו. עם זאת, על מנת לממן קמפיין אישי נעזרים המועמדים בתרומות. מטבע הדברים, מנגנון תרומות כזה עלול להוות פרצה לשחיתות ולקבלת טובות הנאה. באופן זה עלולים בעלי עניין להשפיע על נבחר הציבור לאחר היבחרו לכנסת וזה עלול לגמול להם על תרומתם תוך ניגוד עניינים מובהק. על מנת לצמצם את הזיקה בין הגורמים התורמים לנבחר הציבור, לצמצם את סכנת ניגוד העניינים ועל מנת למנוע מצב בו יבקש נבחר הציבור לגמול, לאחר היבחרו, לגורם התורם תוך שימוש בכוח שרכש מעצם היבחרו, בחר המחוקק בחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973, להגביל את הגורמים מהם רשאי נבחר הציבור לקבל תרומה. כך, נאסר על קבלת תרומה מחברות ותאגידים עסקיים ומגורם אלמוני. כמו כן מחויב המועמד להגיש למבקר המדינה ולפרסם את זהויות תורמיו וסכומי התרומה. אף על פי כן, פרצה בחוק הקיים מאפשרת מצב בלתי מתקבל על הדעת בו רשאים המועמדים לקבל תרומות משדלנים (לוביסטים). אלו הם כמובן בעלי עניין מובהקים שעיסוקם העיקרי הוא ניסיון מתמיד להשפיע על מדיניות הממשלה ועל עבודת חברי הכנסת לטובת בעלי אינטרס פרטיים. למעשה, לעניין המתואר, קבלת תרומה משדלן המייצג חברה מסחרית גדולה אינה שונה במהותה מתרומה מהתאגיד עצמו.

מתוך תפיסה זו נקבע בכללי האתיקה של הכנסת איסור מפורש על קבלת כל תרומה או מתנה משדלנים. בעבר קבעה ועדת האתיקה כי : "עצם נתינת מתנה לחבר כנסת על ידי בעל ענין (כדוגמת שדלן)

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

יכול שיהיה בה משום ביטוי לצפייה עתידית לקבלת טובת הנאה". בנוסף, חוק הכנסת, התשנ"ד–1994, המסדיר את פעילות השדלנים אוסר עליהם "להציע או להעניק לחבר הכנסת טובת הנאה במסגרת מאמציו לקדם את ענייניהם של לקוחותיו".

גם סעיף 284 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, העוסק במרמה והפרת אמונים, מבקש למנוע מנבחר ציבור לעסוק בנושאים בהם הוא עלול לחטוא בפעולה תוך ניגוד עניינים וקידום מדיניות לטובת בעל אינטרס, וקובע כי "עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים". המחוקק לא הגדיר במדויק את משמעותו וגבולותיו של המושג "הפרת אמונים", ואלה נקבעו בתקדימי הפסיקה. אולם, פעולה בניגוד עניינים כמו מהווה הפרת אמונים מובהקת.

הצעת חוק זו נועדה לתקן את חוק המפלגות, התשנ"ב–1992, כך שיאסר על מועמדים בבחירות מקדימות לקבל תרומה משדלן. יצוין כי הסכנה המתוארת להשחתת טוהר המידות אינה תאורטית בלבד והיוזמה להצעת חוק זה הגיעה לאחר שהתגלו מקרים בהם פעל נבחר ציבור תוך ניגוד עניינים וקידום חוק או סעיף לחוק המיטיב באופן ישיר ומפורש עם שדלן מסוים ועם לקוחותיו, זמן קצר לאחר שאותו נבחר ציבור קיבל תרומה מאותו שדלן לצורך בחירות מקדימות.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/20/3452).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ו (08.06.2026)